

Sabri bin Hassan
lwn
Ghori Mohammed bin Abd Majeed Mustaffa

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan No.: 2308-A0010-452-0082, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel),

Pada 21 Mei 2025 bersamaan 12 Zulkaedah 1445H]

Permohonan Lanjut Tempoh Masa Serah Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie

Pemohon : *Tn. Tun Saiful Aman b. Ahmad daripada Tetuan Tun Saiful & Co*

Responden : *Tn. Muhammad Zaki b. Sukery daripada The Law Office Of Raihan Intan & Zaki*

Fakta Kes

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden telah tidak bersetuju dengan permohonan ini atas alasan Pemohon telah gagal menghujahkan tentang keadaan khas bagi mewajarkan permohonan ini diluluskan dan telah memohon permohonan ini ditolak dengan kos.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[3] Dalam membuat pertimbangan terhadap permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 Akta 585 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu –

Seksyen 238 – Memanjangkan Atau Memendekkan Masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subsekyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

Peruntukkan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan pelanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah memfailkan Alasan Rayuan.

[4] Selain daripada itu, kami juga merujuk kepada kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*** berkaitan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ini iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Kelewatan yang berlaku dalam permohonan ini adalah selama 90 hari diambil kira dari tarikh akhir Notis Rayuan perlu diserahkan iaitu pada 12.4.2023 dan sehingga permohonan Lanjut Tempoh ini difailkan iaitu pada 11.8.2023. Kewajaran tempoh ini untuk kami pertimbangkan adalah bergantung kepada sebab kelewatan yang diberikan dan perkara ini akan kami ulas dalam perenggan-perenggan yang berikutnya.

[6] Menurut Pemohon Notis Rayuan telah diserahkan kepada pihak Responden melalui e-mel pada 12.4.2023 (hari terakhir) dan pada 13.4.2023 sekali lagi dokumen Notis Rayuan tersebut diserahkan secara serahan tangan kepada Peguam Responde. Perkara ini telah disahkan oleh pihak Responden dalam Afidavitnya namun begitu Responden menyatakan masa e-mel tersebut dihantar adalah pada jam 4.36 petang iaitu 36 minit melebihi waktu yang sepatutnya. Keadaan ini menurut Responden menyebabkan penyerahan tersebut tetap berlaku diluar tempoh yang dikehendaki oleh undang-undang.

[7] Berdasarkan Afidavit Pemohon tersebut, Kami berpuashati bahawa wujud usaha penyerahan Notis Rayuan telah dilakukan oleh Pemohon namun begitu memandangkan ia tidak memenuhi kehendak undang-undang yang berkaitan maka penyerahan yang telah dilakukan tersebut masih dianggap belum sempurna.

[8] Dari sudut tempoh masa kelewatan, kami merujuk kepada kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36 (1)*** di mana Panel telah sebulat suara memutuskan:-

“..... tempoh kelewatan tersebut tidaklah terlalu lama iaitu hanya terlewat lebih kurang sebulan sahaja. Tempoh panjang dan pendek ini

boleh menentukan sama ada pihak Pemohon ada niat untuk mengabaikan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan dengan sengaja....”.

Berdasarkan kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz* ini dapat kami simpulkan bahawa dalam menentukan sesuatu tempoh kelewatan itu adalah wajar/munasabah atau sebaliknya boleh dinilai daripada aspek sama ada wujud atau tidak tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memohon yang memberi petunjuk kepada qarinah kelewatan itu dengan niat untuk disengajakan ataupun sebaliknya. Sebagaimana yang kami nyatakan di perenggan [7] di atas, wujud usaha yang telah dijalankan oleh pihak Pemohon untuk menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada pihak Responden walaupun penyerahan tersebut tidak memenuhi kehendak yang sewajarnya.

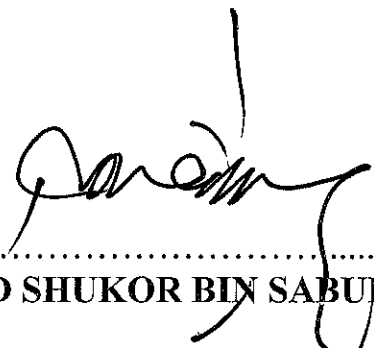
[9] Dari aspek kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya, Pemohon menyatakan kebarangkalian untuk Pemohon berjaya adalah tinggi memandangkan rayuannya adalah terhadap keputusan berkenaan Pengesahan Hibah yang diasaskan kepada satu dokumen wasiat. Berdasarkan faktor ini, kami berpandangan wujud asas untuk rayuan yang akan dikemukakan oleh Pemohon tersebut diberi pertimbangan pada peringkat rayuan kelak dan berdsarkan asas ini kami berpandangan sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, ia akan lebih memprejudiskan pihak Pemohon berbanding pihak Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden, Afidavit Balasan Pemohon serta Hujah Bertulis yang difailkan oleh kedua-dua pihak, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan adalah diluluskan.
2. Notis Rayuan hendaklah diserahkan kepada pihak Responden dalam tempoh 14 hari bermula hari ini.
3. Pemohon dikehendaki membayar kos kepada pihak Responden sebanyak RM 2000.00

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

- 
-
2. **YA DATO' HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

